

감사결과 처분요구서

분류번호	2026-02	요구일자	2026. 3. 27.	처분종류	주의
처분대상부서	○○○○○○○○	조치부서	○○○○○○○○	회신기일	2026. 5. 26.
건 명	○○○○○○○○○ 종합감사 - 사무실 및 숙소 임대차 관리 미흡 -				

1. 업무 개요

○○○○○○○○○○(이하 ‘○○○○○○’또는 ‘○○○○’이라 한다)은 ○○○ 사무실 304.00㎡과 숙소 254.76㎡를 임대목적물로 하여 자회사인 (주)○○○○와 사무실 임대차(관리비)계약을 매년 체결하고 있다.

2025년에는 사무실은 1㎡당 X원, 숙소는 X원 단가를 적용하여 부가세 포함 총 계약금액 X으로 사실상 관리비 부과 계약을 체결하였는데, 본 계약서에 ‘현재 ○○○ 건축물이 미등기 상태임을 고려하여 임대료는 건물등기(준공승인)시에 부과’하는 것으로 별도로 명기하여 둠으로써 “건물 사용”에 대한 임대료에 관한 사항은 제외한바, 실질적으로 무상 임대계약이라고 할 수 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

협력단과 자회사인 (주)○○○○는 특수관계이므로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 ‘공정거래법’이라 한다) 제45조 제1항 제9호에 따라 소위 ‘부당지원행위 금지 규정’이 적용된다.

특히 협력단 소유의 ○○○에 대해서 협력단은 임대인의 지위에서 해당 건물의 사용자인 자회사와 자유롭게 임대료를 정할 수 있으나, 자회사로부터 임대료를 받지 않거나 시세보다 상당히 낮게 책정할 경우에는 자회사에 과도한 경제상 이익을 제공하는 것이 되어 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위로서 부당지원행위 금지 규정에 위반되는 것이다.

더구나 협력단과 자회사는 ‘용역 위탁통합계약’에 의하여 도급인과 수급인의 관계에 있다.

이와 관련하여 수급인이 작업에 필요한 공장, 기계설비, 비품 등을 도급인으로부터 무상으로 임차하여 사용하는 경우, 수급인이 독자적인 설비를 갖추고 자기 책임하에 업무를 수행하는 것이 아니라 원청에 종속되어 있는 것으로 볼 수 있어 그러한 상태는 불법파견(위장도급)의 징표가 될 수 있다는 판례가 있는 바, ○○○이 ○○○ 일부를 자회사의 사무공간과 숙소로 무상 임대하는 것은 법적 리스크가 있는 것으로

판단된다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 무상 임대료 관련

서울○○○의 경우, 총면적 836.96㎡를 사용하는 자회사와 2025년 기준 임대료월 X원과 관리비 월 X원을 합해 총 X원의 임대차 계약을 체결하는 등 자회사 설립이 후 매년 (주)○○○로부터 임대료와 관리비를 별도로 부과하여 오고 있다.

○○○○○ 역시 매년 (주)○○○와 임대차계약을 체결하고 있으나, 사용한 전기 및 수도 등 관리비에 대해서만 부과할 뿐 임대료는 무상으로 제공하여 사용케 하고 있는 것이 확인되었다.

[표] ○○○○○○○○○○ 사무실 임대차(관리비)계약 현황

연도	결과보고	계약금액	사무실관리비	숙소관리비	임대료

○○○○○은 계약서에 ‘건물 보존등기를 하지 못한 채 임시 사용허가만을 받아 사용하고 있어 자회사로부터 임대료를 받지 않는다’는 문구를 명시하여 자회사로부터 임대료를 부과하고 있지 않고 있다.

보존등기를 하지 않은 건물이라도 주거용 혹은 영업용으로 사용되고 있다면, 임차인은 관련법상 보호를 받을 수 있다는 판례에 비추어 볼 때, 미등기 건물이기 때문에 임대료를 부과하지 않는다는 것은 적절한 사유가 되지 않는다고 할 것이다.

그러므로 협력단과 자회사의 특수관계상 ○○○을 임차하고 있는 (주)○○○로부터 적절한 임대료를 부과하여 관련 법령위반 혹은 불법파견의 위험성을 제거하여야 할 것으로 보인다.

나. 정수기, 공기청정기, 인터넷 등의 사용료 등

2025년 (주)○○○와의 사무실 및 숙소 임대차계약서 제10조에서는 전기, 수도 등은 관리비에 포함되어 있으며 인터넷, FAX 구내전화 이외 전화 등 별도의 시설물(사무용 이외) 설치에 따른 사용료는 “임차인”이 부담한다고 정하고 있다.

○○○○○의 공기청정기 및 정수기 정기 점검관리 용역 계약체결 문서에서 알 수 있듯이, ○○○은 사무용 및 숙소용 공기청정기 xx대 및 정수기 xx대에 대한 정기 점검관리 용역계약을 체결하여 ○○○에서 사용하는 모든 공기청정기 및 정수기에 대한 관리를 외부업체에게 위탁한 것으로 보아, 필요한 모든 설비의 설치를 ○○○이 하고 그 사용료 등을 ○○○이 부담하고 있었다.

또한 장기계속계약 중인 20XX. XX. XX. ~ 20XX. XX. XX.의 기간 동안 ○○○인터넷, 전화, IPTV 통합이용 및 유지관리 용역 계약을 ◆◆와 체결하여 ○○○내 인터넷, 전화, 무선 AP 등 통신 서비스를 받고 있고, 위 정수기 등과 같이 인터넷 설비의 사용료 등도 ○○○이 부담하고 있었다.

자회사가 설치한 공기청정기 및 정수기, 인터넷 설비가 없으므로, 위와 같이 ○○○의 사무소 및 숙소 운영에 필요한 사용료를 모두 ○○○이 부담하는 것이 ○○○과 자회사와의 사무소 및 숙소 임대차 계약내용에 위배되는 것은 아니라고 할지라도, 계약 내용에 수도, 전기 사용료와 마찬가지로 위 설비 사용료를 관리비에 포함된다고 정하지도 않고, 자회사가 사용하는 부분까지 모두 ○○○이 부담하고 있는 이러한 예산집행은 부적정하다고 할 수밖에 없다.

4. 관련부서의 의견 및 검토결과

○○○은 자회사와의 업무공간 ‘구분이 모호한 상태’였기 때문에 현 상황을 개선하여야 한다는 점을 인식하고 있는바, 향후 계약체결시 법적 리스크를 차단하고 공정한 거래가 이루어질 수 있도록 개선할 것이고, 서울○○○ 사례를 참고하여 적정 임대료를 부과할 계획이라고 하였으며, 계약서내 관리비 항목을 상세히 구분하여 기타 사용료를 관리비에 포함하여 근거를 마련한다고 하였다.

관련 판례에 의하더라도 단순히 장소 제공만으로 불법파견이 확정되는 것은 아니고 원청의 구체적인 지휘·명령, 원청의 인사 노무·관리, 수급인의 시설·장비 미보유 등을 종합하여 불법파견여부를 판단한다고 하는바, ○○○의 (주)○○○에 대한 업무장소 및 인터넷 등 부대서비스, 공용차량 등의 무상 제공만으로 불법파견이라고 단정하기 어렵지만, 법적 리스크가 있으므로 적정 임대료 및 관리비 부과가 필요할 것으로 보인다.

5. 조치할 사항

○○○○○○○○○은 (주)○○○와의 임대차계약시 관리비 뿐만 아니라 사무실 및 숙소의 사용에 대한 적정 임대료를 부과하고, 관리비 내역을 구체화하여 부적정한 예

산집행이 되지 않도록 하는 등 건물 임대차 계약 및 집행 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (부서주의)

감사종류	종합감사
------	------